CONTRATO DE USO DE PLATAFORMA DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL PROMETHEIA

Entre **INVERSIONES FM02 LTDA**, sociedad constituida conforme a las leyes de la República de Chile, propietaria y operadora de la plataforma tecnológica PROMETHEIA, en adelante indistintamente **"FM02"** o **"EL PROVEEDOR"**, por una parte; y por la otra, la persona natural o jurídica individualizada en el correspondiente registro electrónico, formulario de contratación o documento equivalente, en adelante **"EL USUARIO"**, se celebra el presente Contrato de Uso de Plataforma de Inteligencia Artificial PROMETHEIA, sujeto a las siguientes cláusulas:

PRIMERO: OBJETO Y NATURALEZA DEL CONTRATO

El presente contrato tiene por objeto regular las condiciones jurídicas, tecnológicas y operacionales bajo las cuales EL USUARIO podrá acceder y utilizar PROMETHEIA.

PROMETHEIA es una plataforma tecnológica de análisis financiero asistido por inteligencia artificial, que permite procesar información financiera, contable y empresarial para generar indicadores, análisis, informes, proyecciones, presupuestos y otras herramientas de apoyo a la gestión y evaluación de empresas.

El servicio se proporciona mediante acceso remoto a una plataforma tecnológica bajo modalidad de software como servicio (SaaS).

El presente instrumento regula exclusivamente las condiciones de utilización, funcionamiento, seguridad, confidencialidad, tratamiento de información, propiedad intelectual y responsabilidades asociadas a PROMETHEIA.

Las condiciones económicas, tarifas, habilitación, modalidades de pago, duración comercial, promociones y renovaciones se establecerán en los contratos comerciales correspondientes.

SEGUNDO: ACEPTACIÓN ELECTRÓNICA

El presente contrato será puesto a disposición de EL USUARIO durante su proceso inicial de registro en PROMETHEIA.

Al completar voluntariamente su registro y aceptar electrónicamente las condiciones presentadas, EL USUARIO manifiesta expresamente su conocimiento y aceptación íntegra del presente contrato.

La aceptación electrónica constituirá una manifestación válida de voluntad para quedar sujeto a sus disposiciones, sin necesidad de firma física ni suscripción de documentos adicionales, sin perjuicio de las exigencias legales aplicables.

FM02 conservará registros electrónicos que permitan acreditar dicha aceptación, incluyendo fecha y hora, identificación de la cuenta, versión del contrato aceptado y demás antecedentes técnicos razonablemente necesarios.

La activación del acceso estará condicionada a la aceptación del presente contrato y del instrumento comercial que corresponda.

TERCERO: ACCESO Y UTILIZACIÓN

El acceso a PROMETHEIA será otorgado exclusivamente a EL USUARIO y a las personas que se encuentren debidamente autorizadas conforme a las condiciones de contratación.

EL USUARIO deberá utilizar la plataforma exclusivamente para finalidades legítimas relacionadas con el análisis financiero, contable, tributario, patrimonial o empresarial.

Queda prohibido compartir credenciales, permitir accesos no autorizados o utilizar PROMETHEIA para finalidades contrarias a la legislación vigente.

FM02 podrá establecer mecanismos de autenticación, controles de acceso y medidas de seguridad destinadas a proteger la plataforma.

CUARTO: FUNCIONAMIENTO Y RESPONSABILIDAD SOBRE LOS DATOS DE ORIGEN

PROMETHEIA procesa información proporcionada directamente por EL USUARIO mediante mecanismos automatizados de análisis financiero e inteligencia artificial.

EL USUARIO declara conocer y aceptar que los resultados, indicadores, informes, análisis, proyecciones y respuestas generados por PROMETHEIA dependen de la calidad, integridad, exactitud, suficiencia y consistencia de la información ingresada.

Será responsabilidad exclusiva de EL USUARIO verificar que la información incorporada corresponda a antecedentes reales, completos, consistentes y legítimamente obtenidos.

FM02 no tendrá obligación de auditar, revisar, verificar, validar ni certificar la información ingresada por EL USUARIO.

EL USUARIO será responsable de evaluar los resultados obtenidos antes de adoptar decisiones financieras, comerciales, tributarias, patrimoniales o empresariales.

FM02 no responderá por errores, inconsistencias, omisiones o resultados incorrectos derivados de información de origen incompleta, inexacta, ilegítima o incorrectamente incorporada por EL USUARIO, sin perjuicio de las responsabilidades que legalmente le correspondan por hechos propios.

QUINTO: LEGITIMIDAD Y AUTORIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN

EL USUARIO declara y garantiza que cuenta con las facultades, autorizaciones o bases legales necesarias para incorporar y tratar en PROMETHEIA la información financiera, contable, tributaria, comercial y personal que ingrese.

Cuando la información corresponda a terceros, EL USUARIO será responsable de verificar que su incorporación y tratamiento se encuentren legalmente autorizados.

EL USUARIO se obliga a no incorporar información obtenida ilegítimamente o cuyo tratamiento vulnere derechos de terceros o disposiciones legales aplicables.

FM02 podrá suspender o restringir el acceso cuando existan antecedentes fundados de utilización ilegítima de información o incumplimiento de estas obligaciones.

EL USUARIO responderá por los daños, reclamaciones y consecuencias jurídicas directamente derivados de sus propios incumplimientos.

SEXTO: NATURALEZA Y ALCANCE DE LOS INFORMES

Los informes, indicadores, proyecciones, presupuestos, valorizaciones, alertas, análisis y respuestas generados por PROMETHEIA tendrán carácter analítico, informativo y referencial.

PROMETHEIA constituye una herramienta tecnológica de apoyo a la gestión y evaluación financiera.

Sus resultados no constituyen auditoría, certificación de estados financieros, dictamen profesional ni garantía de resultados económicos futuros.

EL USUARIO reconoce que los modelos financieros y sistemas de inteligencia artificial pueden generar estimaciones, interpretaciones o resultados sujetos a errores, incertidumbre y variaciones.

La utilización de PROMETHEIA no sustituye las responsabilidades propias de la administración de una empresa ni las obligaciones legales de sus representantes, profesionales o asesores.

SÉPTIMO: CONFIDENCIALIDAD Y SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

FM02 implementará medidas técnicas y organizativas apropiadas destinadas a proteger la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información procesada mediante PROMETHEIA.

Estas medidas podrán comprender controles de acceso, mecanismos de autenticación, cifrado, tokenización, monitoreo de seguridad y otras herramientas tecnológicas apropiadas.

FM02 no comercializará la información financiera, contable, tributaria o personal incorporada por EL USUARIO ni la utilizará para finalidades ajenas a la prestación del servicio sin contar con un fundamento legal que lo permita.

El acceso del personal de FM02 a información de EL USUARIO estará restringido a situaciones justificadas por necesidades técnicas, de seguridad, cumplimiento legal o autorización expresa del usuario, conforme a los controles correspondientes.

Las obligaciones de confidencialidad subsistirán después del término contractual, en los términos establecidos en el presente contrato y la legislación aplicable.

OCTAVO: ALMACENAMIENTO, CONSERVACIÓN Y ELIMINACIÓN DE INFORMACIÓN

La información ingresada por EL USUARIO será almacenada y tratada durante la vigencia de su autorización de acceso, conforme a las finalidades establecidas en el presente contrato y en la Política de Privacidad de PROMETHEIA.

Producido el término definitivo del contrato comercial o promocional que habilite el acceso, por cualquier causa, la cuenta quedará deshabilitada.

Desde dicha fecha comenzará el procedimiento de eliminación de la información asociada a la cuenta.

La eliminación deberá completarse dentro de un plazo máximo de **sesenta (60) días corridos** desde la fecha efectiva de término, salvo aquellos antecedentes cuya conservación sea exigida por una obligación legal.

La información conservada por exigencia legal deberá mantenerse protegida y utilizarse exclusivamente para las finalidades que justifiquen dicha conservación.

EL USUARIO será responsable de descargar o respaldar oportunamente la información que requiera conservar.

Una vez eliminada la información, FM02 no estará obligada a reconstruir, recuperar o reproducir los antecedentes eliminados.

La contratación posterior de PROMETHEIA no otorgará derecho a recuperar información correspondiente a una relación contractual anteriormente extinguida.

NOVENO: PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y RESPONSABILIDADES DE LAS PARTES

Las partes se obligan a cumplir la legislación chilena aplicable en materia de protección de datos personales, incluyendo la Ley N.º 19.628 y sus modificaciones, especialmente las introducidas por la Ley N.º 21.719 desde su entrada en vigor.

EL USUARIO será responsable de determinar la legitimidad de la información personal que incorpore a PROMETHEIA y de contar con las autorizaciones o bases legales que correspondan.

Cuando FM02 trate datos personales por cuenta de EL USUARIO y siguiendo sus instrucciones, actuará dentro de los límites de las finalidades y obligaciones que correspondan a dicha relación, sin perjuicio de las responsabilidades propias que le imponga la legislación.

FM02 tratará los datos personales exclusivamente para proporcionar PROMETHEIA, mantener su funcionamiento, garantizar su seguridad, administrar las cuentas y cumplir las obligaciones legales aplicables.

FM02 implementará medidas técnicas y organizativas apropiadas para proteger los datos personales frente a accesos no autorizados, pérdida, alteración, destrucción o divulgación indebida.

EL USUARIO deberá abstenerse de incorporar información personal que no resulte necesaria para las finalidades de utilización de PROMETHEIA.

Las partes deberán colaborar, dentro de sus respectivas responsabilidades legales, en la atención de solicitudes de titulares de datos personales y en la gestión de incidentes de seguridad que afecten la información tratada.

EL USUARIO responderá por los perjuicios, reclamaciones o sanciones que deriven directamente de la incorporación o utilización ilegítima de información que le sea imputable.

En tales casos, EL USUARIO deberá mantener indemne a FM02 frente a reclamaciones de terceros, en la medida legalmente procedente y siempre que dichas reclamaciones no sean consecuencia de incumplimientos imputables a FM02.

Ninguna disposición del presente contrato podrá interpretarse como una exención de las responsabilidades que legalmente correspondan a FM02 por sus propios actos u omisiones.

El tratamiento de datos personales se sujetará, además, a la Política de Privacidad de PROMETHEIA, que deberá encontrarse disponible durante el proceso de registro.

DÉCIMO: TITULARIDAD EXCLUSIVA DE PROMETHEIA

PROMETHEIA, incluyendo su denominación, marca, diseño, arquitectura tecnológica, código fuente, código objeto, algoritmos, modelos, metodologías, estructuras de análisis, interfaces, documentación, desarrollos, actualizaciones y demás componentes tecnológicos, constituye propiedad intelectual de FM02 o de sus respectivos titulares legítimos.

La utilización de PROMETHEIA no implica transferencia, cesión, venta ni adquisición de derechos de propiedad intelectual.

EL USUARIO reconoce que todos los derechos sobre la tecnología permanecerán en poder de sus titulares.

DÉCIMO PRIMERO: SECRETO INDUSTRIAL Y CONFIDENCIALIDAD TECNOLÓGICA

EL USUARIO reconoce que PROMETHEIA incorpora conocimientos técnicos, metodologías, estructuras de procesamiento, algoritmos, modelos y desarrollos que pueden constituir información confidencial o secretos empresariales protegidos.

EL USUARIO se obliga a no divulgar, reproducir, extraer ni utilizar dicha información para finalidades distintas de las expresamente autorizadas.

Esta obligación subsistirá después del término contractual mientras la información mantenga legítimamente su carácter confidencial o protegido.

DÉCIMO SEGUNDO: AUTORIZACIÓN LIMITADA DE USO

FM02 otorga a EL USUARIO una autorización limitada, no exclusiva, temporal, revocable y no transferible para utilizar PROMETHEIA durante la vigencia de su acceso autorizado.

La autorización se limita a las funcionalidades habilitadas y a las condiciones establecidas en los instrumentos contractuales aplicables.

No se concede licencia sobre el código fuente ni autorización para reproducir, distribuir, comercializar o explotar la tecnología de PROMETHEIA.

DÉCIMO TERCERO: PROHIBICIÓN DE EXTRACCIÓN E INGENIERÍA INVERSA

Queda prohibido realizar, directamente o mediante terceros, actividades destinadas a:

a) obtener o reconstruir el código fuente;

b) realizar ingeniería inversa;

c) descompilar o desensamblar componentes tecnológicos;

d) extraer algoritmos o metodologías internas;

e) reproducir la arquitectura tecnológica;

f) desarrollar sistemas derivados mediante utilización no autorizada de componentes protegidos;

g) vulnerar mecanismos de seguridad;

h) acceder a funcionalidades o componentes no autorizados.

Estas restricciones se aplicarán dentro de los límites permitidos por la legislación vigente.

DÉCIMO CUARTO: RESTRICCIÓN DE ENTRENAMIENTO DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL

EL USUARIO no podrá utilizar PROMETHEIA, sus componentes protegidos o información tecnológica confidencial para entrenar, desarrollar, ajustar o perfeccionar sistemas de inteligencia artificial destinados a reproducir su tecnología.

Queda prohibida la extracción sistemática de resultados, estructuras o metodologías protegidas cuando tenga por finalidad reconstruir funcionalidades internas de PROMETHEIA.

Esta disposición no impedirá la utilización legítima de los informes y resultados propios de EL USUARIO conforme al presente contrato.

DÉCIMO QUINTO: RESTRICCIÓN DE BENCHMARKING TECNOLÓGICO

EL USUARIO no podrá efectuar pruebas sistemáticas destinadas a identificar, extraer o reconstruir algoritmos, arquitectura interna, metodologías confidenciales o componentes tecnológicos protegidos de PROMETHEIA.

Se permitirá la evaluación interna de los resultados, funcionalidades y desempeño de PROMETHEIA para determinar su utilidad en la gestión de EL USUARIO.

DÉCIMO SEXTO: MEJORAS Y RETROALIMENTACIÓN

Las mejoras, actualizaciones, modificaciones y desarrollos tecnológicos incorporados a PROMETHEIA pertenecerán a FM02 o a sus titulares legítimos.

Las sugerencias o comentarios proporcionados voluntariamente por EL USUARIO podrán ser considerados para mejorar la plataforma.

Dicha utilización no otorgará a EL USUARIO derechos de propiedad sobre las mejoras desarrolladas por FM02.

FM02 no podrá apropiarse de información confidencial del usuario ni de derechos de terceros mediante esta disposición.

DÉCIMO SÉPTIMO: DERECHOS SOBRE LOS RESULTADOS

EL USUARIO podrá utilizar los informes, análisis, indicadores, proyecciones y demás resultados generados a partir de su información para sus propias finalidades legítimas.

La utilización de dichos resultados no otorgará derechos sobre los algoritmos, metodologías, modelos, estructuras tecnológicas ni demás componentes protegidos de PROMETHEIA.

La titularidad de la información de origen continuará correspondiendo a EL USUARIO o a sus respectivos titulares legítimos.

DÉCIMO OCTAVO: EVIDENCIA DIGITAL Y TRAZABILIDAD

FM02 podrá mantener registros técnicos y operacionales necesarios para acreditar el funcionamiento, utilización, seguridad y aceptación contractual de PROMETHEIA.

Dichos registros podrán incluir accesos, fechas, horas, eventos de seguridad, aceptación de contratos y antecedentes técnicos necesarios para la administración del servicio.

Su tratamiento deberá ajustarse a la legislación aplicable y a la Política de Privacidad.

DÉCIMO NOVENO: MEDIDAS DE PROTECCIÓN TECNOLÓGICA

Cuando existan antecedentes razonables de incumplimiento contractual, vulneración de seguridad, uso indebido o afectación de derechos de propiedad intelectual, FM02 podrá adoptar medidas proporcionales destinadas a proteger PROMETHEIA.

Estas medidas podrán comprender restricciones de acceso, suspensión temporal, bloqueo de funcionalidades y ejercicio de las acciones legales correspondientes.

VIGÉSIMO: SUPERVIVENCIA DE OBLIGACIONES

Las obligaciones relativas a propiedad intelectual, confidencialidad, secreto industrial, restricciones tecnológicas, protección de información y responsabilidades derivadas de hechos ocurridos durante la vigencia contractual subsistirán después de su término, en la medida que corresponda por su naturaleza y conforme a la legislación aplicable.

VIGÉSIMO PRIMERO: DISPONIBILIDAD Y SOPORTE

FM02 realizará esfuerzos técnicos y operacionales razonables para mantener PROMETHEIA disponible y en funcionamiento.

La plataforma podrá experimentar interrupciones derivadas de mantenimiento, actualizaciones, fallas tecnológicas, servicios de terceros, incidentes de seguridad o circunstancias fuera del control razonable de FM02.

Salvo compromiso expreso y escrito, FM02 no garantiza disponibilidad ininterrumpida ni un porcentaje específico de funcionamiento.

Las obligaciones de soporte se ajustarán a las condiciones del servicio contratado y a los canales habilitados por FM02.

VIGÉSIMO SEGUNDO: LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD

PROMETHEIA constituye una herramienta tecnológica de apoyo al análisis financiero y no sustituye la evaluación profesional, auditoría, certificación de estados financieros ni las decisiones propias de la administración de una empresa.

FM02 no responderá por decisiones adoptadas exclusivamente por EL USUARIO sobre la base de información incompleta, incorrecta o ilegítimamente incorporada a PROMETHEIA.

Tampoco responderá por perjuicios directamente atribuibles a utilización indebida de la plataforma, incumplimiento de obligaciones del usuario, vulneración de credenciales bajo su control o interrupciones originadas exclusivamente en servicios de terceros fuera del control razonable de FM02.

Las limitaciones precedentes no serán aplicables cuando exista responsabilidad legalmente exigible a FM02 por incumplimiento de sus propias obligaciones, dolo, culpa u otras circunstancias cuya responsabilidad no pueda excluirse conforme a la legislación vigente.

VIGÉSIMO TERCERO: SEGURIDAD, CREDENCIALES Y OBLIGACIONES DEL USUARIO

EL USUARIO será responsable de mantener la confidencialidad de sus credenciales de acceso y de adoptar medidas razonables para impedir su utilización por personas no autorizadas.

Las credenciales serán personales y no podrán compartirse fuera de las condiciones de acceso autorizadas por PROMETHEIA.

EL USUARIO deberá comunicar oportunamente a FM02 cualquier sospecha de acceso no autorizado, pérdida de credenciales o incidente de seguridad que pueda comprometer su cuenta.

FM02 podrá implementar mecanismos adicionales de autenticación y seguridad cuando resulte necesario para proteger la plataforma y la información almacenada.

Cuando existan antecedentes razonables de riesgo para la seguridad, FM02 podrá suspender temporalmente el acceso hasta que se adopten las medidas necesarias para controlar dicho riesgo.

La suspensión por razones de seguridad no implicará transferencia de responsabilidad sobre la información de origen ni alterará las obligaciones legales que correspondan a cada parte.

VIGÉSIMO CUARTO: MEJORA Y EVOLUCIÓN CONTINUA

FM02 podrá incorporar mejoras, actualizaciones, correcciones, optimizaciones y modificaciones tecnológicas destinadas a perfeccionar PROMETHEIA.

Estas modificaciones podrán comprender cambios de interfaz, metodologías, modelos, algoritmos, infraestructura y funcionalidades.

Las modificaciones deberán respetar las obligaciones legales y contractuales aplicables.

VIGÉSIMO QUINTO: SUSPENSIÓN Y TERMINACIÓN DE LA AUTORIZACIÓN DE USO

La autorización de uso de PROMETHEIA permanecerá vigente mientras exista una relación comercial o promocional válida que habilite el acceso.

FM02 podrá suspender o terminar dicha autorización cuando:

a) finalice el contrato comercial o promocional correspondiente;

b) exista incumplimiento grave del presente Contrato de Uso;

c) se produzcan riesgos relevantes para la seguridad;

d) exista utilización ilegítima de información;

e) se vulneren derechos de propiedad intelectual;

f) exista una obligación legal que exija suspender o terminar el acceso.

El término de la autorización de uso producirá los efectos sobre la cuenta y la información establecidos en el presente contrato y en el instrumento comercial correspondiente.

VIGÉSIMO SEXTO: PROPIEDAD DE LA INFORMACIÓN DEL USUARIO

La información financiera, contable, tributaria, comercial y empresarial incorporada a PROMETHEIA continuará perteneciendo a EL USUARIO o a sus respectivos titulares legítimos.

FM02 no adquirirá derechos de propiedad sobre dicha información por el solo hecho de almacenarla o procesarla.

El tratamiento de información se limitará a las finalidades necesarias para proporcionar el servicio y cumplir las obligaciones legales aplicables.

VIGÉSIMO SÉPTIMO: CONTINUIDAD OPERACIONAL Y RESPALDOS

FM02 podrá implementar procedimientos de respaldo, recuperación y continuidad operacional destinados a reducir riesgos de pérdida de información o interrupción del servicio.

La existencia de mecanismos de respaldo no constituirá garantía absoluta de recuperación de información frente a cualquier contingencia.

EL USUARIO deberá mantener respaldos propios de aquellos antecedentes que considere esenciales para su operación.

Los respaldos que contengan datos personales deberán someterse a medidas de seguridad y a los plazos de conservación y eliminación aplicables.

VIGÉSIMO OCTAVO: PROVEEDORES TECNOLÓGICOS Y SERVICIOS DE TERCEROS

Para proporcionar PROMETHEIA, FM02 podrá utilizar servicios tecnológicos de terceros relacionados con alojamiento, almacenamiento, procesamiento, seguridad, autenticación, comunicaciones, respaldo y continuidad operacional.

Cuando dichos servicios impliquen tratamiento de datos personales, FM02 deberá adoptar las medidas contractuales, técnicas y organizativas que correspondan conforme a la legislación aplicable.

La intervención de proveedores tecnológicos no implicará transferencia de propiedad sobre la información de EL USUARIO.

Las eventuales transferencias internacionales de datos personales deberán realizarse conforme a las condiciones y exigencias legales aplicables.

FM02 mantendrá las responsabilidades que legalmente le correspondan respecto de la selección, contratación y utilización de dichos proveedores.

VIGÉSIMO NOVENO: FUERZA MAYOR

Ninguna de las partes será responsable por incumplimientos directamente derivados de acontecimientos constitutivos de caso fortuito o fuerza mayor, conforme a la legislación chilena.

La parte afectada deberá adoptar medidas razonables para reducir sus consecuencias y restablecer el cumplimiento de sus obligaciones cuando resulte posible.

Esta disposición no excluirá obligaciones legales que deban mantenerse incluso ante dichas circunstancias.

TRIGÉSIMO: MODIFICACIONES DE LAS CONDICIONES DE USO

FM02 podrá actualizar el presente Contrato de Uso cuando resulte necesario por modificaciones legales, regulatorias, tecnológicas, operacionales o de seguridad.

Las modificaciones relevantes serán comunicadas mediante los mecanismos habilitados por PROMETHEIA.

Cuando corresponda legalmente, FM02 solicitará una nueva aceptación expresa de las condiciones modificadas.

Las modificaciones del presente contrato no alterarán por sí mismas las condiciones económicas pactadas en los contratos comerciales.

TRIGÉSIMO PRIMERO: INTEGRIDAD Y COMPLEMENTARIEDAD CONTRACTUAL

El presente contrato regula las condiciones generales de utilización tecnológica de PROMETHEIA.

Las condiciones económicas y comerciales se establecerán en instrumentos independientes, incluyendo el Contrato Comercial de Acceso a PROMETHEIA y el Contrato Comercial Promocional de Acceso Gratuito a PROMETHEIA.

En caso de contradicción, los instrumentos comerciales prevalecerán exclusivamente respecto de las materias económicas, duración comercial, habilitación, renovación y condiciones particulares de acceso.

El presente contrato prevalecerá respecto de funcionamiento, utilización, seguridad, tratamiento de información, confidencialidad, propiedad intelectual y restricciones tecnológicas.

TRIGÉSIMO SEGUNDO: LEY APLICABLE Y JURISDICCIÓN

El presente contrato se regirá por las leyes de la República de Chile.

Para todos los efectos legales derivados del presente instrumento, las partes fijan domicilio en Santiago de Chile y se someten a la competencia de sus tribunales ordinarios de justicia, sin perjuicio de las normas imperativas de competencia que resulten aplicables.